

1500673-29.2022.8.26.0201

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... aptos a indicar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, entendo que a conduta do acusado encontra tipicidade exata no artigo 28 da Lei 11.343/2006. De outro giro, observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000, Fone:

(14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500673-29.2022.8.26.0201

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3037962/2022 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ANA PAULA VIEIRA

Vítima:

Saúde Pública e outro

Aos 20 de outubro de 2022, às 14:15h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual. Cumpridas as formalidades legais, fez-se presente na sala virtual durante a realização do ato, o(a) representante do Ministério Público Dr(a). Lysaneas Santos Maciel; o(a) acusado(a) Ana Paula Vieira, acompanhado do(a) defensor(a) Dr(a). Eliakim Nery Pereira da Silva; e a(s) testemunha(s) Alexandre Lanzi Moraes Borges. Cumpre observar que antes do início da audiência foi oportunizada conversa privativa entre o(a) acusado(a) e seu(ua)(s) defensor(a)(s). INICIADOS OS TRABALHOS, dada a palavra ao(a) defensor(a) para apresentação da defesa preliminar, assim se manifestou: "MM(a). Juiz(a): Reitero os termos da defesa ofertada às fls. 64/70.". A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte decisão: "RECEBO A DENÚNCIA, pois há indícios de materialidade e autoria, não vislumbrando nenhuma das hipóteses de rejeição, merecendo os fatos a sua apuração em contraditório. No mais, em que pese a argumentação da combativa defesa, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco: "APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E

AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015). Assim, prossiga-se a instrução." ". Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi realizada a oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes Alexandre Lanzi Moraes Borges, sendo esta(s) regularmente identificada(s) e desconectada(s)/retirada(s) da sala logo após seu(s) depoimento(s). Após foi realizado o interrogatório do acusado(a)(s). Sem que tenha havido qualquer oposição, todos os depoimentos, bem como as ocorrências e manifestações a eles relacionadas, foram gravados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e armazenados no próprio termo de audiência SAJPG5, além do repositório em nuvem através do sistema One Drive, nos termos do item 12 do Comunicado Conjunto nº 284/2020 e das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o(a) MM. Juiz(a) declarou encerrada a instrução, passando a palavra à acusação e à defesa para os debates orais. A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ANA PAULA VIEIRA, qualificada nos autos, está sendo processado pela suposta prática do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06. Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02); pelos termos de declarações (fls. 03/04); auto de exibição/apreensão (fl. 08); pelo laudo pericial (fls. 12/16) e pela prova oral colhido em juízo. A autoria também é certa e recai sobre a acusada. Em solo policial, a testemunha ALEXANDRE LANZI DE MORAES BORGES declarou: "Que o depoente é investigador de polícia de Garça e que na data e horário dos fatos, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos Autos do Processo nº 1500276- 67.2022.8.26.0201 - 3ª Vara da Comarca de Garça/SP. Com apoio dos outros Policiais Civis da Unidade e na companhia da Autoridade Policial Dr. Gustavo Danillo Pozzer, foi feita a diligência, sendo que o menor Everton Yago de Souza Neves estava em sua residência, assim como a autora ANA PAULA VIEIRA. Em que pese esforços, não foi localizada a arma de fogo, alvo da busca e autorização judicial, mas durante a procura, foram encontradas duas porções de erva esverdeada com características de maconha, sendo uma na cozinha e outra no quarto da autora ANA PAULA VIEIRA, sendo que ANA PAULA VIEIRA prontamente assumiu a propriedade de tais substâncias". (fl. 03). EM JUÍZO, narrou que "foram cumprir mandado de busca, pois estavam visando ao filho da acusada, que era estaria exibindo armas em rede social. Não acharam as armas, sendo, no entanto, localizadas duas porções de maconha (uma na cozinha e outra no quarto da ré). A ré afirmou que a droga pertencia a ela e era para consumo pessoal. Durante o interrogatório em solo policial, a acusada ANA PAULA VIEIRA declarou: "Que a declarante é mãe de EVERTON YAGO DE SOUZA NEVES. Que nesta manhã, Policiais Civis estiveram em sua residência para a realização de buscas. Que seu filho EVERTON não possui arma de fogo. Que questionada sobre a fotografia, afirma que EVERTON lhe disse que a arma é "de brinquedo". Que nunca viu em sua residência ou arma de fogo ou de brinquedo. Que acerca das duas porções de

maconha encontrada em sua residência, sendo uma porção na cozinha e outra em seu quarto, afirma ser a droga de sua propriedade, já que é usuária de maconha. Que atualmente não possui nenhuma restrição policial ou judicial. Que se compromete a comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimada junto ao Juizado Especial Criminal de Garça-SP". (fl. 04). DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL, a ré admitiu a posse da droga para o consumo pessoal e informou que deixou de usar drogas. Pois bem. Analisando o conjunto probatório, entendo que a prova coligida nos autos é suficientemente segura para a expedição de condenatório em desfavor da acusada. O policial civil relatou que, em cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da acusada para localização de uma arma de fogo, foram encontradas duas porções de maconha. Na ocasião, a acusada assumiu a propriedade da droga. Ora, é cediço que a palavra dos policiais, quando coerentes com os elementos trazidos aos autos, é apta para comprovar a prática da infração penal. Nesse sentido: "PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimentos de policiais - Admissibilidade - Inexistência de suspeição e contradição - Hipótese em que os testemunhos são harmoniosos, claros e precisos - Recurso não provido. Os depoimentos de policiais que se apresentarem harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer desmerecimento como prova criminal". (Apelação Criminal n. 173.078-3 - Guarujá - Relator: FRANCO DEGODOI- CCRIM 3 - V.U. - 12.12.94) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello.) Considerando a pequena quantidade da droga encontrada com o acusado, dissociada de outros elementos aptos a indicar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, entendo que a conduta do acusado encontra tipicidade exata no artigo 28 da Lei 11.343/2006. De outro giro, observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicoticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306). No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco: "APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação

Criminal023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015). Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. Comprovadas autoria e materialidade e levando-se em conta os elementos concretos do fato, entendo que deva ser aplicada a pena de advertência à acusada. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a acusada ANA PAULA VIEIRA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE ADVERTÊNCIA. Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames. Após o trânsito em julgado, realize as anotações de praxe e, se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C.". Após a prolação da sentença pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença. Pelo DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM(a). Juiz(a) de Direito, a seguir, foi dito: "Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, razão pela qual, com fulcro no princípio da celeridade, realizarei a advertência do acusado quanto ao malefícios das drogas, dando cumprimento a sentença proferida. Expeça-se a competente certidão de honorários, nos termos do convênio Defensoria/OAB-SP.". Na sequência o MM. Juiz de Direito advertiu a acusada quanto aos efeitos nocivos do uso das drogas, tendo proferido a seguinte decisão: "Em razão do cumprimento da pena de advertência contida no artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06 aplicada e ainda diante da manifestação do representante do Ministério Público, julgo extinta a punibilidade do(a) sentenciado(a) ANA PAULA VIEIRA, nos termos do artigo 66, II da Lei de Execução Penal. P.I.C. Providencie a z. Serventia as anotações e comunicações de praxe, após arquivem-se os autos digitais.". Sentença e decisões proferidas em audiência, saem os presentes intimados. Eu, Reginaldo Luiz Parente, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA